

Questionamento técnico ao item 12.21, incisos I e III — Qualificação Técnica

O item 12.21, inciso I, do edital exige, juntamente com a apresentação da proposta, cópia da certificação TIER III Facility.

Entretanto, considerando que a certificação Tier III é emitida especificamente pelo *Uptime Institute*, entende-se que a exigência deve ser interpretada de forma técnica e funcional, admitindo-se certificações equivalentes que comprovem o mesmo nível de disponibilidade, redundância, resiliência e segurança operacional do ambiente de datacenter.

Nesse sentido, questiona-se: será aceita certificação equivalente ao padrão Tier III, emitida por outro organismo técnico reconhecido, como, por exemplo, certificação Rated 3, baseada na norma ANSI/TIA-942?

Tal interpretação é necessária para preservar os princípios da competitividade, isonomia, julgamento objetivo, eficiência, razoabilidade e seleção da proposta mais vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021. O art. 5º da referida lei estabelece que as licitações devem observar, entre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade e economicidade.

A exigência de certificação emitida exclusivamente por um único organismo certificador, sem admitir equivalência técnica, pode restringir indevidamente a competitividade, especialmente quando existirem certificações reconhecidas no mercado que atestem requisitos equivalentes ou superiores de infraestrutura de datacenter.

Ainda sobre o item 12.21, inciso I, solicita-se esclarecer se será aceita a certificação emitida em nome do datacenter efetivamente utilizado pela licitante, ainda que este seja de propriedade de empresa terceira, ou se a Administração exigirá que a certificação esteja necessariamente em nome da própria licitante.

Ressalta-se que, no mercado de computação em nuvem, hospedagem, *colocation* e serviços SaaS/IaaS, é prática comum que provedores utilizem datacenters de terceiros, devidamente certificados, sem que a edificação esteja em nome do provedor contratante. Inclusive, grandes provedores globais de cloud, como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud, operam seus serviços mediante infraestrutura própria e/ou de terceiros, sendo o aspecto tecnicamente relevante a certificação do ambiente físico onde os serviços são efetivamente hospedados, e não a titularidade formal da edificação.

Assim, exigir que a certificação esteja obrigatoriamente em nome da licitante, e não do datacenter utilizado, pode criar restrição desproporcional, sem ganho técnico efetivo para a Administração. A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 67, limita a documentação de qualificação técnica à comprovação da capacidade técnico-profissional e técnico-operacional necessária à execução do objeto, devendo tais exigências guardar pertinência, proporcionalidade e relação direta com a prestação contratada.

Dessa forma, entende-se que o requisito deve ser considerado atendido mediante apresentação de certificação válida do datacenter onde a solução será hospedada, acompanhada de documento que comprove o vínculo da licitante com tal infraestrutura,

seja por contrato, declaração, termo de parceria, colocation, hosting, cloud, revenda autorizada ou documento equivalente.

Já o item 12.21, inciso III, exige comprovação do endereço onde está instalado o datacenter, para fins de comprovação de operação em território nacional e localização de operadoras de telecomunicações em raio máximo de 200 km da Prefeitura de Brusque.

Com a devida vênia, tal exigência merece revisão, pois a limitação geográfica em raio máximo de 200 km pode restringir de forma significativa a competitividade do certame, impedindo a participação de licitantes que utilizem datacenters localizados em outros polos nacionais de alta conectividade, como o Estado de São Paulo, reconhecidamente um dos principais hubs de datacenter, telecomunicações e interconexão do país.

Do ponto de vista técnico, a proximidade física do datacenter em relação à sede da Administração não é, por si só, garantia de melhor desempenho, disponibilidade, segurança ou qualidade do serviço. Em serviços de cloud, hospedagem e aplicações web, a qualidade da prestação está relacionada a fatores como redundância de links, baixa latência, conectividade com múltiplas operadoras, rotas BGP, capacidade de processamento, armazenamento, segurança física e lógica, backup, monitoramento, SLA e arquitetura de alta disponibilidade.

Assim, um datacenter localizado fora do raio de 200 km, mas situado em região com maior densidade de conectividade, múltiplas operadoras, IX.br, redundância elétrica, refrigeração, segurança física e certificações técnicas, pode oferecer desempenho igual ou superior ao de uma estrutura localizada geograficamente mais próxima.

A Lei nº 14.133/2021 veda a inclusão de condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, inclusive nos casos em que a exigência imponha preferência ou distinção em razão de circunstâncias impertinentes ou irrelevantes para o objeto contratado.

Além disso, a jurisprudência e a orientação dos órgãos de controle caminham no sentido de que exigências de qualificação técnica devem ser estritamente necessárias, proporcionais e justificadas, não podendo impor requisitos excessivos ou sem relação direta com a execução do objeto. O material de orientação do TCU sobre habilitação técnica reforça que as exigências devem guardar pertinência com a capacidade necessária à execução contratual, evitando restrições indevidas à disputa.

Diante disso, requer-se o esclarecimento e/ou adequação do edital para que:

- seja aceita certificação Tier III ou equivalente técnico, tal como Rated 3/TIA-942, desde que comprove nível compatível de disponibilidade, redundância e segurança operacional;
- seja aceita certificação em nome do datacenter utilizado pela licitante, ainda que pertencente a terceiro, desde que comprovado o vínculo técnico/comercial da licitante com a infraestrutura certificada;
- seja revista ou suprimida a exigência de datacenter localizado em raio máximo de 200 km da Prefeitura de Brusque, admitindo-se datacenter localizado em território nacional,

desde que atendidos os requisitos de disponibilidade, segurança, conectividade, redundância, SLA e desempenho definidos no edital;

Diante do exposto, entende-se que a interpretação mais adequada ao interesse público e aos princípios da Lei nº 14.133/2021 é admitir certificações tecnicamente equivalentes, certificações emitidas em nome do datacenter efetivamente utilizado pela licitante e estruturas localizadas em território nacional, sem limitação geográfica desproporcional, desde que comprovados os requisitos técnicos de segurança, disponibilidade, redundância, conectividade e desempenho exigidos para a adequada execução contratual.